

1519304-37.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Antonio Maria Patiño Zorz

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... Samsung e decidiu praticar um novo furto.

Assim foi que ANDERSON se aproximou do referido ônibus e, em rápida ação, abriu a janela do coletivo e arrebatou o aparelho celular das mãos de Ivanilda, empreendendo fuga na posse da res.

Ocorre que, imediatamente após os furtos, as vítimas desembarcaram dos coletivos e saíram correndo em perseguição ao denunciado, gritando "Pega ladrão" ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1519304-37.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1519304-37.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2233643/2022 - 08º D.P. BRAS, 27015855 - 08º D.P. BRAS, 2233643 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON FRANCISCO JESUS DE LIMA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos.

ANDERSON FRANCISCO JESUS DE LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública como incurso artigo 155, "caput", do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 71, "caput", também do Código Penal, porque, no dia 25 de agosto de 2022, por volta de 19:33h, na Avenida Rangel Pestana, altura não especificada, nesta cidade e comarca da capital, subtraiu para si ou para outrem, um aparelho de telefone celular, da marca Motorola, avaliado em R\$1.300,00, conforme auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 21, pertencente à vítima Cícero Bezerra Dos Santos.

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, nas mesmas condições de tempo e lugar acima indicadas, ANDERSON FRANCISCO JESUS DE LIMA, subtraiu para si ou para outrem, um aparelho de telefone celular, da marca Samsung, avaliado em R\$1.500,00, conforme auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 23, pertencente à vítima

Ivanilda Tertuliano da Silva.

Segundo o apurado, na data dos fatos, a vítima Cícero encontrava-se no interior de ônibus coletivo, manuseando seu telefone celular Motorola próximo à janela, quando o denunciado, que estava do lado de fora, se aproximou e, aproveitando-se que o veículo estava parado na via, colocou a mão através da janela do transporte coletivo e, rapidamente, subtraiu o telefone celular da vítima, evadindo-se correndo a seguir.

Ato contínuo, o denunciado viu um segundo coletivo, também parado na mesma Avenida, em cujo interior estava sentada a vítima Ivanilda, que manuseava seu aparelho celular Samsung e decidiu praticar um novo furto.

Assim foi que ANDERSON se aproximou do referido ônibus e, em rápida ação, abriu a janela do coletivo e arrebatou o aparelho celular das mãos de Ivanilda, empreendendo fuga na posse da res.

Ocorre que, imediatamente após os furtos, as vítimas desembarcaram dos coletivos e saíram correndo em perseguição ao denunciado, gritando "Pega ladrão" (sic), situação que chamou a atenção de policiais militares que passavam pelo local e que detiveram ANDERSON metros à frente, na Rua do Hipódromo, 44, - Brás, localizando em sua posse os dois aparelhos de telefone celular subtraídos.

Nesse contexto, as vítimas se aproximaram e narraram os furtos, reconhecendo positivamente os aparelhos apreendidos, bem como o denunciado, como o autor dos delitos.

Preso em flagrante e conduzido ao distrito policial, quando interrogado, ANDERSON confessou as subtrações (fl. 08).

As vítimas tiveram seus bens restituídos (fls. 21/24).

A denúncia, juntamente com auto de prisão em flagrante foi recebida em 08 de setembro de 2022 (fls. 54/55). O réu foi citado (fls. 67). A Defesa prévia foi oferecida (fls. 70/72). O recebimento da denúncia foi ratificado em 17 de outubro de 2022 (fls. 74/75). Em audiência, foram inquiridas a vítima, testemunhas e o réu foi interrogado.

Nada foi requerido na fase do art. 402 do CPP.

Em audiência foram ouvidas as vítimas e uma testemunha comum. As partes desistiram da oitiva da outra testemunha policial. Deu-se o interrogatório do réu.

As partes apresentaram alegações finais. O Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia, em razão das provas amealhadas. A Defensoria, por seu turno, requereu o reconhecimento da forma tentada e ofertou pedidos de benefícios na dosimetria da pena.

É o sucinto relatório.

Decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

Desde a fase administrativa foram arregimentadas provas suficientes do envolvimento do réu no delito a ele imputado.

A materialidade do delito restou evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05); pelo boletim de ocorrência (fls. 25/27); pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fl. 21/22 e 23/24); e pela prova oral produzida em Juízo.

No mesmo sentido, a autoria delitiva restou comprovada.

A vítima Ivanilda, ouvido na delegacia, declarou que estava sentada à janela de um ônibus, que estava parado na av. Rangel Pestana, manuseando seu celular da marca Samsung, quando o ora acusado surgiu do lado de fora, abriu a janela, e através dela o subtraiu de suas mãos, fugindo em seguida. Disse que o motorista, ao perceber a ação, abriu a porta imediatamente e juntamente com a declarante e outros passageiros, desceram do ônibus e passaram a seguir o acusado. Mais à frente viram que ele havia sido detido por policiais militares, então se aproximou e relatou aos policiais o ocorrido, reconhecendo o acusado como autor do furto de seu celular.

Neste momento, tomou conhecimento pelos policiais que foram localizados dois celulares na posse de Anderson, vindo a reconhecer um deles como sendo o seu.

Nisso, a outra vítima, Cícero, também chegou no local e informou o furto de seu celular nas mesmas circunstâncias, mas anterior ao da declarante. Por fim, disse que Cícero também reconheceu o outro celular encontrado na posse do acusado. (fls.

09).

A vítima Cícero, policial militar ouvido na delegacia, declarou que no dia dos fatos estava de folga e sentado à janela de um ônibus que estava parado na av. Rangel Pestana, manuseando seu celular da marca Motorola, quando o acusado, que estava do lado de fora, subtraiu o celular de suas mãos, através da janela, que estava aberta, e fugiu em seguida. Imediatamente pediu ao motorista que abrisse a porta, saiu do ônibus e passou a seguir o acusado. Mais à frente viu que ele havia sido detido por policiais militares, então relatou aos policiais o ocorrido, reconhecendo Anderson como autor do furto de seu celular. Na ocasião, tomou conhecimento de que os policiais haviam encontrado dois celulares na posse do acusado, vindo a reconhecer um deles como sendo o seu, sendo que o outro, foi reconhecido pela vítima Ivanilda que também compareceu ao local informando que tinha acabado de ter seu celular nas mesmas circunstâncias. (fls. 10).

O policial militar William Freitas, ouvida em solo policial, disse que no dia dos fatos, estava em patrulhamento com seu colega de farda na av. Rangel Pestana quando viram o acusado Anderson Francisco Jesus de Lima correndo de populares que gritavam: "pega ladrão". Ato contínuo, foram atrás do acusado e conseguiram detê-lo na rua do Hipódromo. Em revista pessoal, localizaram nos bolsos de sua calça de Anderson, dois aparelhos celulares. Indagado, o acusado de pronto admitiu a prática dos furtos momentos antes, sendo um de um homem que estava sentado à janela de um ônibus parado, e em seguida o outro de uma mulher, que também estava sentada à janela de outro ônibus, pouco atrás do primeiro, ambos na av. Rangel Pestana. Logo após a detenção, chegaram no local as vítimas Cícero Bezerra dos Santos e Ivanilda Tertuliano da Silva que confirmaram a versão dada pelo acusado e reconheceram tanto Anderson como sendo o agente do furto quanto os aparelhos de celulares subtraídos. (fls. 12).

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Rafael Ximenez, que ratificou o depoimento de sua colega de ofício (fls. 13).

Interrogado, o réu admitiu ter furtado os dois aparelhos celulares com os quais foi detido por policiais militares. Relatou que primeiro furtou o homem que estava sentado à janela de um ônibus parado na av. Rangel Pestana. Aproximou-se do lado de fora e tomou das mãos da vítima. Em seguida, se aproximou da janela de outro ônibus, na mesma avenida, parado um pouco atrás do primeiro, abriu uma das janelas e retirou o celular das mãos de uma mulher que estava sentada, fugindo em seguida. Na sequência foi detido por policiais militares. (fls. 08).

Em Juízo, a prova foi refeita e se manteve intacta.

Veja que tanto as vítimas como o miliciano ouvido tornaram a trazer a mesma versão apresentada na fase extrajudicial.

A vítima Ivanilda, ratificando o depoimento prestado na delegacia, declarou que na data dos fatos, estava dentro do ônibus quando o réu abriu a janela e puxou o celular e saiu correndo. Em seguida, o motorista e outros passageiros passaram a seguir o réu, o qual foi detido por policiais militares. Conseguiu recuperar seu aparelho.

A vítima Cícero, ratificando o depoimento prestado na delegacia, declarou que entrou no ônibus por volta das 19h e ao se acomodar, após ter colocado a mochila na cadeira, foi surpreendido com uma mão que tomou o celular. Olhou para fora, viu o menino correndo e conseguiu identificar pela blusa. Pediu para o motorista parar, foi atrás dele, mas não conseguiu alcançá-lo. O réu foi capturado logo em seguida. O policial militar William Freitas aduziu que na data dos fatos, estava em patrulhamento, quando ouviu populares gritando "pega ladrão" e viu o acusado correndo. Quando Anderson virou a esquina, conseguiu juntamente com seu parceiro, deter o réu na posse dos dois celulares subtraídos. As vítimas chegaram ao local e reconheceram os aparelhos.

Interrogado, o réu declarou confessou o furto dos celulares por problemas financeiros.

Pois bem. Incontrovertida a autoria delitiva.

A vítima e as testemunhas narraram de forma contunde, clara e detalhada a dinâmica dos fatos. No dia da ocorrência, a primeira vítima Cícero foi furtada quando estava com o celular nas mãos, dentro de um coletivo que estava parado na Avenida Rangel

Pestana.

O réu, que estava do lado de fora do ônibus, aproveitou-se que o coletivo estava parado, então, através da janela aberta, furtou o aparelho das mãos da vítima e fugiu.

Metros à frente, na mesma avenida, o réu aproveitou que outro coletivo estava parado, então abriu a janela e tomou o celular das mãos da segunda vítima.

Na segunda oportunidade, o motorista percebeu o que tinha ocorrido, então abriu a porta do veículo e juntamente com outros passageiros, foram atrás do réu que seguiu sentido Rua do Hipódromo.

As testemunhas policiais narraram que estavam realizando suas atividades na mesma avenida onde ocorreram os furtos e notaram um aglomerado de pessoas correndo e gritando: "pega ladrão". Mais à frente viram o réu correndo em fuga, então foram no encalço de Anderson e conseguiram detê-lo na posse dos dois aparelhos furtados das vítimas.

Como visto, o réu foi preso em flagrante na posse das res furtivas no momento da abordagem pelos policiais.

Evidente, pois, o animus furandi do acusado.

Em arremate, o réu confessou a prática dos dois furtos.

Os delitos restaram consumados, uma vez que houve a inversão da posse dos bens, ainda que por breves instantes.

A continuidade delitiva se encontra presente porquanto as circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução das subtrações denotam que os crimes eram, de fato, continuação um do outro.

Materialidade e autoria demonstradas, a condenação do réu é medida que se impõe. Passo à aplicação da pena.

Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do CP, fixo a pena base no piso legal, qual seja, 01 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da confissão, sem reflexo no quantum da pena, já fixada em seu mínimo. Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Reconhecida a continuidade delitiva, vez que o réu praticou dois delitos de furto, contra vítimas diversas, em sequência criminosa no mesmo período de tempo, razão pela qual aumento a pena em 1/6, fixando-a definitivamente em 1 ano e 2 meses de reclusão e 20 dias-multa.

Anoto que em relação ao cálculo das multas, estas foram aplicadas distintas e integralmente, na forma do art. 72 do Código Penal.

Presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da sanção carcerária, e no pagamento de mais 10 dias-multa.

Não havendo maiores informações acerca da situação financeira do réu, fixo o valor do dia multa no mínimo legal.

Diante do exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para Condenar ANDERSON FRANCISCO JESUS DE LIMA, qualificado nos autos, ao cumprimento de 01 ano e 02 meses de prestação de serviços à comunidade e pagamento de 30 dias-multa, no valor mínimo legal, por ter infringido o artigo 155, "caput", por duas vezes, na forma do artigo 71, "caput" e artigo 72, todos do Código Penal.

Iniciará o cumprimento da pena carcerária, acaso seja necessário, seguindo os ditames legais, em regime aberto, em virtude da quantidade de pena e da primariedade, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do CP.

Até pela natureza da sanção imposta o réu poderá recorrer em liberdade. Expeça-se o alvará de soltura clausulado.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 14 de dezembro de 2022.

ANTONIO MARIA PATIÑO ZORZ
Juiz(a) de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA